



УДК 721

*БОЧАРОВ Ю.П.**(Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства, г. Москва)**СИРЕНКО Э.А.**(Московский архитектурный институт, г. Москва)*

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Конституция Российской Федерации (действующая уже 17 лет) определяет разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (согласно Статье 10). Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Исполнительную власть осуществляют глава государства – Президент РФ и Правительство РФ, законодательную – Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), судебную – суды РФ (Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный).

В развитых демократических странах принцип разделения трех властей четко отражается в структуре столичных городов. Центры ветвей власти независимы и самостоятельны. Центры власти являются главными церемониальными центрами столиц, играют важнейшую роль в их пространственной организации и однозначно распознаются как национальные символы государства и символы его демократического устройства и власти народа.

В России наблюдается формирование демократических институтов власти, но отсутствует внятная концепция размещения и формирования независимых центров Законодательной, Исполнительной и Судебной власти. Это характерно и для федеральной, и для региональных столиц (бывших областных, краевых, республиканских центров), получивших статус столичности в начале 90-х годов XX века.

В Москве, как и в большинстве столиц субъектов РФ, пространственно значим только центр Исполнительной власти, унаследовавшей здания и церемониальные пространства от царского и советского режимов. Кремль, центр Исполнительной власти в лице Президента, по-прежнему единственный и главный фокус моноцентрической структуры Москвы. Законодательная власть РФ расположена вблизи Кремля в приспособленных бывших зданиях Госплана и Госстроя СССР, не имеющих собственного символического пространства. Судебная власть рассредоточена по многим адресам и не имеет единого центра. И та, и другая ветви власти пространственно не выражены в структуре федеральной столицы.

В региональных столицах Исполнительная власть – губернаторы, президенты республик – занимают бывшие обкомы КПСС, также доминируя в пространственной структуре города. Законодательная и Судебная власть или ютятся в тени Исполнительной, или, рассредоточены в исторических зданиях центра. Даже новые, специально построенные здания Законодательного собрания, например, Свердловской области в Екатеринбурге и республики Башкортостан в Уфе находятся в непосредственной близости к Исполнительной власти и уступают ей по масштабу и роли в пространстве.

Многолетний поиск места нового Парламентского центра РФ в Москве не дал приемлемого результата. С 1998 года предлагаемое для строительства Парламентского центра, в котором должны разместиться Государственная Дума и Совет Федерации, место менялось не менее десяти раз. Но каждый раз речь идет о строительстве (или перепрофилировании, как в случае с Воспитательным домом на Москворецкой набережной) отдельного здания. Отсутствует концепция Центра Законодательной власти как главного для государства и его столицы церемониального пространства. Парламентский центр до сих пор мыслится как здание с за-



крытым режимом функционирования, а не как общедоступная и максимально насыщенная символическими объектами зона, обеспеченная современной транспортной и информационной, коммуникативной инфраструктурой.

В градостроительном отношении центры Законодательной и Судебной власти не отделены от Исполнительной и подавлены ею. Все это определило поиск принципов и возможности существования универсальной модели формирования центров власти в условиях демократии.

Советский период дал устойчивую модель пространственной организации центров власти в столичных городах СССР. Конституция СССР декларировала власть народа – советов народных депутатов. На деле власть принадлежала коммунистической партии. Во всех столичных городах пространственно выражена власть партии – исполнительных комитетов – в Москве центрального, в регионах – местных обкомов, крайкомов, горкомов. Во всех региональных столицах обкомы партии узнаваемы, занимают доминантные в градостроительном отношении точки. Вокруг них сформированы главные церемониальные пространства. В советский период Законодательная власть – Советы народных депутатов пространственно совмещалась с центрами Исполнительной власти. Верховный Совет СССР находился в Кремле, Советы депутатов республик, областей и краев – в мало заметных зданиях в тени крупных объектов Исполнительной власти. Построенные в 70-80 годы XX века центры партийной власти в ряде городов – областных центров радикально меняли историческую структуру городов. Принцип «где власть – там и центр» получал зримое воплощение.

Градоформирующая роль центров власти нашла отражение и в отечественной истории. Москва конца 17 – начала 18 века была двухфокусной: наряду с Кремлем в Москве сформировался центр на северо-востоке в Преображенском и Лефортове благодаря строительству царской резиденции. Строительство новой столицы Петербурга определило двухфокусность всей российской жизни. В 20-е гг. XX века новая советская столица Москва имела шанс получить полицентрическую структуру и направленное развитие, если бы было осуществлено предложение Щусева А.В. о переносе Правительственного центра на Ленинградское шоссе (Ходынское поле).

При авторитарных и тоталитарных режимах обширные церемониальные пространства имеют отличную от демократических структур функцию – организованные парады демонстрируют авторитарность власти. Пустота церемониального пространства в свободное от парадов время подчеркивает расстояние власти от народа и служит обеспечению ее безопасности. При смене политического режима на демократический, пространства, предназначенные прежде для организованных шествий превращаются в места общедоступные – манифестаций, праздников, торжеств, карнавалов, вплоть до футбольных матчей, места выражения, как единения нации, так и протеста. В этом смысле безразлично прежнее назначение пространства – торговая, религиозная, парадная площади. Устойчивость градостроительных структур европейских столиц Вены, Парижа, Рима и др. показывает, что при определенной трансформации и длительной демократической истории значительные по масштабу старые церемониальные пространства служат новым функциям. Но большинство демократических стран стремится к формированию новых значимых символов демократического развития. Особенно эта задача актуальна для вновь образовавшихся в XX веке независимых государств – построение новой государственности требует создания новых национальных символов (как крайний случай можно рассматривать построение новых столиц Австралии, Пакистана, Бразилии, Казахстана и др.).

Проведенное в рамках гранта Академии РААСН исследование показало, что развитые западные демократии дают примеры ясной пространственной модели размещения и взаимоотношения центров ветвей власти. Артикулированные в пространстве и планировке центры Законодательной, Исполнительной, Судебной власти являются градоформирующими элементами – «столицеобразующими» факторами, отличающими столицу от обычного города.

В большинстве демократических столиц мира центры Законодательной, Исполнительной и Судебной власти являются важнейшими фокусами полицентрической планировочной структуры. Полицентричность выступает как бесспорная ценность – задача переори-



ентации развития с моноцентричной модели на полицентричную присутствует в многих стратегических планах развития демократических столиц. Полицентричность обеспечивает центрам власти возможность развития, городу в целом – структурированность, символичность пространства, связность и гибкость пространственной структуры.

Равноправие и независимость центров ветвей власти должна являться основой формирования полицентрической городской структуры. В большинстве демократических столиц наблюдается доминирование центра Законодательной ветви власти. В развитых западных демократиях законодательный орган (Парламент, Национальное собрание, Национальная Ассамблея) как символ власти закона и представительный орган всего народа, в объемно-пространственном отношении доминирует над центрами власти Исполнительной и Судебной. Наиболее яркие примеры – Канберра, Вашингтон, Лондон, Берлин, Бразилиа. Законодательный центр власти обладает наиболее масштабным общедоступным символическим пространством. И хотя церемониальные функции при демократии немногочисленны и носят характер праздничных мероприятий, они рассчитаны на значительные публичные собрания. Одна из главных публичных церемоний – Инаугурация Президента проводится при огромном стечении граждан. В свободное от церемоний время символическое пространство Законодательного центра власти выполняет коммуникативные и рекреационные функции – оно, как правило, объединяет важнейшие национальные символы – монументы, мемориалы, архивы, библиотеки, музеи, университеты, институты.

Центры Исполнительной власти значительно удалены и пространственно артикулированы в структуре столиц в государствах с президентской формой правления. В парламентских демократиях (республиках и монархиях) Исполнительная власть осуществляется Кабинетом министров, который может располагаться вблизи (и даже внутри) центра Законодательной власти и представительным лицом (Президентом в республиках, монархом или его заместителем – в монархических государствах), резиденция которого является вторым по значению центром власти столицы. И в тех, и других государствах центр Исполнительной власти пространственно подчинен центру Законодательной власти, меньше его по масштабу, высоте, церемониальному пространству и роли в структуре города.

Центры Судебной власти во всех типах демократий демонстрируют независимость от Исполнительной и Законодательной ветвей власти. Обладая достаточно представительными и символическими зданиями и пространствами, суды не занимают ключевого положения в градостроительной структуре, оказываясь в стороне от ежедневной деятельности исполнительной и законодательной ветвей власти. Нередко высшие суды государств расположены вне столицы (Конституционный и Федеральный суды ФРГ – в Карлсруэ, Конституционный суд РФ – в Санкт-Петербурге).

Структура центров власти национальных и региональных столиц демократически развитых стран отражает принцип разделения власти не только на ветви, но и на территориальные уровни: федеральный, региональный и местный. Местные власти, с одной стороны подчиняются общегосударственной, с другой отстаивают интересы населения столицы и, в этом смысле, противостоят ей. Местный центр власти, как правило, компактный – Законодательная, Исполнительная и Судебная власть объединены общим церемониальным пространством, находится на значительном расстоянии и уступает по масштабу центрам власти национального (федерального уровня), но является полноценным градоформирующим фокусом полицентрической системы города.

Региональные столицы западных демократических стран также реализуют достаточно ясную модель размещения и взаимодействия центров власти. Доминирует центр Законодательной власти со своим церемониальным пространством (например, в столицах штатов США – Капитолий с обязательной общественной площадью или парком). Вокруг расположены здания Исполнительной и Судебной власти, символы регионального значения – монументы, мемориалы, музеи, библиотеки, университеты. Вместе центры Законодательной, Исполнительной и Судебной власти образуют правительственный квартал. Как правило, регио-



нальные столицы обладают двухфокусной градостроительной структурой – второй центр местный – городской центр власти расположен на значительном расстоянии и включает в себя собственное общественное пространство и символы города.

При отсутствии концептуальной модели формирования и развития центров власти в РФ и на всем постсоветском пространстве советская модель с приоритетом центров Исполнительной власти продолжает определять пространственную структуру национальных и региональных столиц. Это демонстрируют даже новые столицы (специально спроектированные и построенные как символы нового демократического государства) в РФ – столица Ингушетии Магас, на постсоветском пространстве – столица Казахстана Астана. И в той, и в другой создано отличающее столицу от обычного города новое символическое церемониальное пространство, в котором доминирует Исполнительная власть – Президентский дворец. В Магасе здания Парламента и Правительства расположены симметрично, их роль в пространстве города – оформление парадного пространства перед Президентским дворцом. Этой же цели служат в Астане здания Парламента, Совета министров, Верховного суда. Центры ветвей власти пространственно не отделены от Исполнительной ветви, не имеют собственных церемониальных пространств. Новый центр власти Астаны един, доступ на территорию внутри правительственного квартала строго контролируется.

Проведенное исследование позволило сформулировать основные положения концептуальной модели формирования и развития центров Законодательной, Исполнительной и Судебной власти для федеральной и региональных столиц РФ.

Главный фокус законодательной власти РФ – Парламентский центр должен рассматриваться не только как функциональное здание, обеспечивающее работу Государственной Думы и Совета Федерации, а как достаточно обширная зона, включающая главное церемониальное пространство новой демократической России, в формировании которого должны участвовать значимые для истории и гордости российского государства монументы, мемориалы, интеллектуальные символы федерального значения – библиотеки, музеи, архивы, институты. Функции церемониального пространства целесообразно обогатить коммуникативными, информационными и рекреационными составляющими, превратив его в особую «интерактивную» зону с высокой плотностью обменных потоков. Центр Законодательной власти должен быть максимально вместителен и доступен для народа, обеспечен транспортными магистралями федерального значения, самой современной инфраструктурой. Для реализации такой модели Парламентского центра необходима значительная территория – порядка 200-300 га.

Зону Парламентского центра целесообразно выделить в зону прямого федерального подчинения, как это сделано в большинстве столиц федеративных государств. Текущие градостроительные решения по формированию и развитию Парламентского центра должны приниматься федеральными властями с учетом главной его политической функции – являться главным государственным символом демократической России. Ориентация на такую модель Парламентского центра России облегчит и сделает целенаправленным поиск подходящего места в Москве или за ее пределами.

Целесообразно формирование в федеральной столице новых масштабных центров Исполнительной и Судебной власти. Центры Законодательной, Исполнительной и Судебной власти федерального и регионального уровней должны рассматриваться как важнейшие градоформирующие фокусы планировочной структуры столицы. Децентрализация трех ветвей власти должна стать основой полицентричности градостроительной системы столицы. Целенаправленное формирование в Москве Парламентского, Правительственного и Судебного комплексов может создать объективные предпосылки ее полицентрического развития. Каждый центр власти должен стать пространственным фокусом прилегающих городских районов. Центры власти, рассредоточенные в пространстве, должны быть связаны между собой транспортными коммуникациями федерального уровня. Желательно пространственно-объемное доминирование центров власти в городском ландшафте относительно городского пространства. Чрезвычайно важно выявление в градостроительной системе центров власти



ведущей роли Законодательной ветви как символа главенства закона в демократическом обществе и власти народа. В Стратегических планах развития федеральной и региональных столиц РФ целесообразно поставить задачи:

– Использование для развития полицентричной структуры градоформирующего потенциала центров трех ветвей власти федерального и регионального уровней, а также сопоставимого с ними компактного центра власти местного уровня - центра городского самоуправления.

– Пространственное и планировочное выявление в системе центров власти ведущей роли Законодательной ветви.

– Формирование в столичных городах общедоступного церемониального пространства, символизирующего демократическое главенство народа над всеми ветвями власти, которые служат демократии.

Библиографический список

1. Российская федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – Новосибирск: Изд-во Сиб. университет, 2009. – 48 с.
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации [Текст] (№190-ФЗ от 29.12.04 и №191-ФЗ от 29.12.04 с изменениями).
3. Градостроительный кодекс города Москвы [Текст], 2008.
4. Актуализация Генерального плана развития города Москвы на период до 2025 года [Текст], 2007. – Ч. 4.
5. Генеральный план развития города Астаны [Текст], 2008.
6. Европейская Хартия Городов [Текст] // Городское управление. – 2001. – №1. – С. 39-48; №2. – С. 31-40.
7. Бочаров, Ю.П. Локализация властных структур Москвы [Текст] / Ю.П. Бочаров, Э.А. Сиренко // Городское управление. – 2000. – №3. – С. 39-41.
8. Бочаров, Ю.П. Столица нашей страны не имеет лица и выражения [Текст] / Ю.П. Бочаров // Известия, 2008. – №57.
9. Sonne W. Representing the State. Capital City Planning in the Early Twentieth Century. 2003.
10. Extending the Legacy. Planning America's Capital for the 21st Century. 2000.
11. Mumford L. The City in the History. Its Origins, its Transformations, and its Prospects. 1961.